

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0003257-87.2017.8.26.0050 - Controle: 303/2017**  
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **EDIPO JORDI RODRIGUES DE AZEVEDO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marco Antonio Martin Vargas****VISTOS.**

**EDIPO JORDI RODRIGUES DE AZEVEDO**, portador da cédula de identidade R. G. nº 47.709.575/SP ou R. G. nº 71.658.675, qualificado a fls. 23, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque em 18 de janeiro de 2016, por volta de 22h30min, na Rua Pau Jacaré, nº 64, no bairro de Cidade Tiradentes, nesta cidade e Comarca, trazia consigo para entrega ilícita e consumo de terceiros 101 (cento e uma) porções de *maconha* (tetrahydrocannabinol, *Cannabis sativa* L), contendo 190 (cento e noventa) gramas, 1.200 (um mil e duzentas) porções, contendo 232,7 g (duzentos e trinta e dois gramas e sete decigramas) da droga conhecida como *crack* (derivada da cocaína) e 500 (quinhentas) porções de cocaína, contendo peso líquido de 312,6 g (trezentos e doze gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes e psicotrópicas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro.

Conforme a denúncia (fls. 111/112), o acusado estava no local dos fatos com os entorpecentes, quando policiais civis, em diligência para apurar denúncia da existência de laboratório de confecção de drogas ilícitas, visualizaram o acusado e decidiram pela sua abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas as porções das drogas supra referidas, bem como a quantia em dinheiro. Ao ser indagado, o acusado confessou que estava transportando as substâncias ilícitas, informando que, para tal, recebia a quantia de R\$50,00

**0003257-87.2017.8.26.0050 - lauda 1**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

(cinquenta reais).

Por ser o rito comum mais benéfico ao acusado, foi este adotado e, assim, foi recebida a denúncia (fls. 115/116), sendo o acusado citado (fls. 133). Nesta data foi apresentada resposta a acusação, na qual a Defesa arrolou as mesmas testemunhas constantes da denúncia. Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, o recebimento da denúncia foi ratificado, como consta do termo de audiência e, assim, determinada a realização da instrução processual (nesta data).

Durante a audiência una de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas nesta data as testemunhas João Paulo de Oliveira Ganci e Nelson Pereira de Abreu, arroladas em comum pelas partes, oportunidade em que o acusado foi também interrogado.

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402 do CPP, razão porque, em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da denúncia e pleiteou a condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade do crime de tráfico, bem como a sua autoria. Por seu turno, a Douta Defesa pugnou pela absolvição, por entender que não existe prova suficiente para motivar a condenação do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do redutor constante no art. 33, § 4º, do CP, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, na sua impossibilidade, a fixação do início do cumprimento da reprimenda em regime aberto.

**É O RELATÓRIO.**
**DECIDO.**

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou seguramente consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), bem como pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 19/21), integralmente confirmado pelos laudos de exames químico-toxicológico definitivos (fls. 48/50 e

**0003257-87.2017.8.26.0050 - lauda 2**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

128/130), demonstrativos de que a substância apreendida pelos policiais civis na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante consistiam em 312,6 gramas (trezentos e doze gramas e seis decigramas) de material sólido particulado, acondicionado em invólucros plásticos translúcidos, fechados por meio de nó, contendo cocaína; 232,7 g (duzentos e trinta e dois gramas e sete decigramas) de material sólido particulado em grânulos, acondicionado em microtubos plásticos do tipo *eppendorf*, contendo cocaína e, por fim, em 190 (cento e noventa) gramas de porção de fragmentos vegetais, contendo tetrahydrocannabinol, acondicionadas em invólucros de plástico de tipo filme, substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, relacionadas nas Listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 e atualizações posteriores.

No que se refere a autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, impossibilitando, assim, a sua absolvição como pretendido pela Douta Defesa, pois ficou caracterizado que transportava as substâncias ilícitas apreendidas.

Senão vejamos.

Na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, ao ser interrogado, o acusado Édipo Jorge Rodrigues de Azevedo não se manifestou, optando por exercer o direito constitucional de se manter silente (fls. 08).

Em Juízo, por sua vez, o acusado negou a prática do tráfico de drogas na ocasião, ao alegar que estava à caminho da residência de sua mulher para levar parte do aluguel que ela havia pedido. Esclareceu que o valor apreendido lhe pertencia porque recebeu como adiantamento de seu trabalho onde trabalha como frentista em local próximo aos fatos. Quando estava na rua mencionada, percebeu dois indivíduos vindo em sentido oposto e viu também uma viatura policial se aproximar, momento em que esses indivíduos jogaram uma sacola vermelha no chão e saíram correndo. Ato contínuo, um dos policiais saltou da viatura policial e abordou o acusado com aram em punho, afirmando


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

que ele estava junto dos indivíduos que fugiram, mas não adiantou esclarecer sua situação e acabou preso.

No entanto, a negativa apresentada pelo acusado restou isolada no contexto probatório, composto pela contundente prova oral e pela prova técnica coligida aos autos.

Com efeito, o depoimento judicial do policial civil João Paulo de Oliveira Ganci revelou-se bastante esclarecedor, ao afirmar que cumpriam ordem de serviço para localizar um laboratório de drogas ilícitas sem êxito na localização. No entanto, observaram e passaram a acompanhar um indivíduo caminhando pela via pública com uma mochila, aparentemente nervoso e, diante de tal comportamento, resolveram abordá-lo. Esclareceu também que, durante a revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro ao passo que no interior da mochila que carregava havia a droga especificada na denúncia. Referido policial civil também especificou que o indivíduo confessou informalmente que havia sido contratado para transportar aquelas drogas pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), não sabendo informar se era por entrega ou por dia. Por fim, o depoente reconheceu o acusado Édipo, como aquele indivíduo com o qual as drogas ilícitas foram apreendidas.

No mesmo sentido seguiu-se o depoimento do policial civil Nelson Pereira Abreu que afirmou em Juízo estar em diligência pelo local dos fatos na ocasião, em decorrência de uma denúncia sobre a existência de um laboratório de de drogas ilícitas nas proximidades. Acrescentou que não encontraram o referido laboratório, mas observaram nas proximidades um indivíduo aparentemente nervoso, carregando uma mochila, diante do que o abordaram e com ele encontraram, além da quantia de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro e um aparelho telefônico celular, uma centena aproximada de *maconha*, 500 (quinhentos) porções de *cocaína*, e, ainda, 1.200 (um mil e duzentas) porções contendo *crack*, tudo no interior da mochila que ele carregava. O depoente afirmou, ainda, reconhecer o acusado Édipo, como aquele indivíduo que transportava as referidas drogas na ocasião e este lhes confessou

**0003257-87.2017.8.26.0050 - lauda 4**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

informalmente receber por tal a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais), por trabalho realizado.

Note-se que os policiais civis ouvidos em Juízo foram uníssomos em destacar o momento em que encontraram o acusado, enquanto caminhava pela via pública claramente nervoso com a presença dos policiais e carregando uma mochila, assim como foram unânimes em descrever as circunstâncias nas quais se deu a abordagem, no sentido de que ele foi surpreendido na posse dos entorpecentes, alocados no interior da mochila que trazia consigo, situação em que acabou por confessar extrajudicialmente que atuava no transporte de drogas, detalhando, inclusive, que auferia a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, por tal conduta.

Acrescente-se a tal que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais civis que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. **As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário**”.* (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).*

Como se vê, a prova oral destacada assegura a certeza necessária no sentido de que o acusado realmente transportava as drogas e, desse modo, realizava o tráfico no local dos fatos descritos na denúncia, a fundamentar a convicção em torno da sua responsabilidade penal pelo fato que lhe foi imputado.

Reforça-se a tudo isso, o local em que o acusado foi surpreendido, indicado por terceiros em denúncia anônima, como próximo a um laboratório de manipulação e embalagem de drogas, além da própria menção feita pelo acusado no sentido de que existe uma “biqueira” próxima ao local de sua abordagem, bem como a forma como estavam acondicionadas as substâncias ilícitas, em expressivo número de embalagens individuais, elementos de convicção inteiramente respaldados pela segura prova oral coligida em Juízo.

Diante desse cenário, não há que se falar em insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado. Isso porque os relatos uníssomos apresentados pelas testemunhas constituem prova firme e robusta, mais que suficiente a indicar que ele realmente transportava a droga para o tráfico no local em que foi preso na ocasião e sua versão mostrou-se isolada de todo o restante probatório reunido nos autos.

Ora, a prevalecer a alegação feita pelo acusado, não é crível que ele deixasse de apresentar as provas dos fatos por ele mencionados, mas preferiu realizá-la negativa sem qualquer indício que apontasse evidência de sua inocência.

Delineada, portanto, a conduta imputada ao acusado, passo a individualizar a pena a lhe ser imposta.




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Desde já, cumpre reconhecer em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, considerando que é primário (fls. 113/114) e que não há provas no sentido de que integre organização criminosa ou se dedique a outras atividades criminosas.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, fixo a pena base ao acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e (500) quinhentos dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista o preceito sancionador do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Não se vê circunstâncias atenuantes ou agravantes capazes de interferir na pena até então fixada.

Quanto às causas de aumento e diminuição da pena, incide tão somente a causa de diminuição a que se refere o § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. No entanto, cabe fixar o *quantum* da redução no caso concreto, já que variável de 1/6 a 2/3. Para tanto, necessária uma interpretação sistemática dos demais dispositivos da Lei 11.343/06, entre os quais se destaca o art. 42, segundo o qual, na fixação da pena, deverá preponderar a quantidade da substância entorpecente apreendida. Certamente, o que norteou o critério estabelecido pelo legislador foi a lesividade da conduta, que se faz mais intensa quanto maior for a quantidade de droga apreendida.

No caso em questão, considerando que houve a apreensão de quantidade relativamente expressiva de droga, justifica-se a redução em 1/5 (um quinto) da pena. Destarte, reduzo a reprimenda e a fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena esta que torno definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias modificadoras.

Quanto ao previsto no art. 1º, da Lei nº 11.464/07, já decidiu o STF em recente julgamento do HC 118.533/MS que a modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas apresenta *“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são revelados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a*

**0003257-87.2017.8.26.0050 - lauda 7**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa"*  
**(Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016)**, de modo que não pode ser considerada crime hediondo.

Por derradeiro, de acordo com a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal e considerando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal, sobretudo porque ao acusado justifica-se essa medida como melhor forma de ressocialização, procedo a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, em local a ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas a entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo juízo das execuções.

Diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos concedida, fica prejudicado o benefício previsto pelo art. 77, do Código Penal.

Posto isto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **EDIPO JORDI RODRIGUES DE AZEVEDO**, portador da cédula de identidade R.G. nº 47.709.575/SP ou R.G. nº 71.658.675, qualificado a fls. 23, para, com base no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, **CONDENÁ-LO a 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas à entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo juízo das execuções.**





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime **ABERTO**, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, se for o caso.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em razão da natureza da pena imposta e porque não vejo mais presentes os requisitos da prisão preventiva, **determinando a expedição de alvará de soltura clausulado em favor dele.**

Prejudicada a indenização a que se refere o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, dada à natureza do delito cometido.

Declaro, com fundamento no art. 63, da Lei nº 11.343/06, o perdimento em favor da União Federal do dinheiro apreendido com o acusado (auto de exibição e apreensão de fls. 15/17) e determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. e C.

São Paulo, 02 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**